

1500158-52.2021.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... no exercício de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

1ª Vara Judicial

Av. Rio Grande, 730, Promissao - SP - cep 16370-000

1500158-52.2021.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500158-52.2021.8.26.0484

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio César de Moraes Britto e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

ALEF MOREIRA BEZERRA E CAIO CÉSAR DE MORAES BRITTO, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal porque, nos termos da denúncia:

"no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 16h00, no Sítio Bom Jesus, localizado no lote 74 da Agrovila José Bonifácio, Fazenda Reunida, área rural, nesta cidade e comarca de Promissão/SP, ALEF MOREIRA BEZERRA e CAIO CÉSAR DE MORAES BRITTO, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para eles: R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro; 01 (um) motor de barco Yamaha; 01 (um) aparelho de telefone da marca Iphone; 01 (uma) televisão LED, 43 polegadas; 01 (uma) bateria automotiva; e, 01 (um) motor elétrico de barco, todos os objetos avaliados no total de R\$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima Nizeti Aparecida Neves Freitas".

Segundo a inicial acusatória, os denunciados ALEF, CAIO e outro agente (não identificado), ajustados e portando arma de fogo, dirigiram-se até o Sítio Bom Jesus, local que reside a vítima Nizeti, para praticarem o crime de roubo. ALEF e CAIO já teriam ido ao sítio tempos antes, sondando o local e já sabiam o que pretendiam subtrair. Então, enquanto ALEF e CAIO desembarcaram no Sítio, o terceiro agente (não identificado), ficou de guarda dentro do carro, um veículo Gol, cor prata, aguardando os comparsas retornarem com os objetos subtraídos.

Iniciando a execução do crime, ALEF e CAIO abordaram Nizete e, inicialmente, pediram a ela água. Ato contínuo, quando ela estava entrando na cozinha, eles anunciaram o assalto e disseram “não é água é um assalto”. Na sequência, os agentes entraram na casa e um deles apontou a arma de fogo para cabeça Nizete, a colocou sentada no sofá e mandou que abaixasse a cabeça para que não o reconhecesse. Enquanto um dos agentes ficou com a vítima, apontando a todo tempo a arma de fogo em direção a cabeça dela, o outro comparsa passou a vasculhar a casa a procura dos bens para subtrair. Durante a ação, os denunciados exigiram da vítima dinheiro, e ela, temerosa, entregou a eles a quantia R\$ 400,00 reais que estava na carteira de seu marido. Na sequência, os denunciados subtraíram do local um motor de popa marca Yamaha que estava acoplado em um barco, um aparelho iphone, uma televisão LED, 43 polegadas, uma bateria automotiva e um motor elétrico, que estavam no sítio. Em dado momento, Nizete disse aos meliantes que o genro, que é policial militar, estava para chegar. Então, os agentes se apressaram, colocaram todos os objetos dentro do carro que estava sendo conduzido pelo terceiro agente e, rapidamente, se evadiram do local na posse dos objetos subtraídos. A ação delituosa foi rápida e durou cerca de dez minutos.

A polícia militar foi acionada e na delegacia a vítima Nizete reconheceu, sem sombras de dúvidas, CAIO como sendo a pessoa que chegou em sua propriedade rural, pediu água e logo em seguida anunciou o roubo. Ainda, reconheceu ALEF como sendo a pessoa que esteve em sua propriedade rural, uma semana antes do roubo sondando o local. Ademais, Nizete informou que ALEF e CAIO já estavam rondando e observado a propriedade antes do crime. Disse que, tempos atrás, CAIO foi até a propriedade sob o pretexto de comprar cachorrinhos e, na oportunidade, fotografou o barco cujo motor estava acoplado. Já ALEF foi até o sítio, uma semana antes do roubo, sob o pretexto de adquirir ventiladores da granja, tudo no intuito de sondar o local e os bens que pretendiam subtrair. Também a testemunha Adelino Freitas afirmou, que após o roubo, no caminho para o sítio, cruzou no trajeto com o veículo Gol de cor prata que voltava de lá e viu que tinha três ocupantes no veículo, sendo um deles CAIO, pessoa que já esteve no sítio sob o pretexto de comprar “cachorrinhos” e na ocasião fotografou o motor do barco subtraído.

Em 22 de junho de 2021, a decisão de fls. 58/60 recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público (fls. 53/57), oportunidade em que decretou a prisão preventiva dos acusados.

Certidões de antecedentes foram juntadas às fls. 80/83 e 84/85 em relação ao acusado Caio César e às fls. 86/88 e 89/90 no tocante ao acusado Alef.

A decisão de fls. 124 cumpriu o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e manteve a prisão preventiva dos acusados.

O réu Alef Moreira Bezerra foi citado às fls. 131 e o réu Caio César de Moraes Brito foi citado às fls. 133.

Foi nomeado Defensor Dativo (fls. 135) que alegou colidência para a defesa de ambos os acusados quando ofertou sua resposta à acusação (fls. 139/141).

Fora acatada a alegação de colidência suscitada pelo DD. Defensor e determinada a nomeação de defensores distintos aos réus (fls. 144). Na ocasião, o DD. Defensor já nomeado permaneceu na defesa do réu Alef Moreira Bezerra e foi mantida a decisão que recebeu a denúncia em relação a este réu.

O DD. Defensor do réu Caio César apresentou resposta à acusação às fls. 156/158.

A decisão de fls. 161/162 manteve o recebimento da denúncia em relação ao réu Caio César e designou audiência de instrução e julgamento.

A decisão de fls. 191 cumpriu o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e manteve a prisão preventiva dos acusados.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima Nizeti Aparecida

Neves de Freitas e as testemunhas comuns Cristiane Regina Gomes de Faria e Adelino Freitas. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia.

A Defesa do réu Alef Moreira Bezerra, preliminarmente, requereu a revogação de sua prisão preventiva. Clamou por sua absolvição, diante da fragilidade das provas produzidas em juízo. Pela eventualidade, caso não seja absolvido, pediu a desclassificação para roubo simples, pois não houve utilização de arma de fogo. Ressaltou que a incidência da qualificadora do emprego de arma, só é possível se esta for apreendida e periciada. Pediu a fixação da pena no mínimo legal.

A Defesa do réu Caio César de Moraes Brito clamou pela improcedência da ação penal, posto que as provas coletadas são divergentes e inconsistentes e não se tem prova concreta de sua participação na ação descrita na denúncia. Alegou que as testemunhas de acusação, nada afirmaram com relação à incriminação do acusado, pois não presenciaram ou viram os autores praticando o roubo. Ressaltou que os objetos não foram localizados com o acusado. Pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado e pediu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal. Caso seja a seu desfavor o desfecho da ação penal, requereu os benefícios da atenuação da pena.

A decisão de fls. 232 determinou a abertura de vista à defesa de Caio César de Moraes Britto, para manifestar se reitera suas alegações finais ou tem algo a acrescentar, tendo em vista que os memoriais (fls. 204/2011) foram apresentados antes da acusação (fls. 213/223).

O DD. Defensor do acusado Caio César de Moraes Britto reiterou os termos das alegações finais apresentadas às fls. 204/2011.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa aos acusados a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Passo à análise da prova produzida em audiência.

Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal pela vítima Nizeti, no CR Lins, no qual encontra-se preso o réu Alef Moreira Bezerra, este foi colocado com outros dois presos sendo o réu em questão colocado no meio, sendo ele indicado pela vítima como um dos responsáveis pelo roubo.

Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal pela vítima Nizeti, no CDP Álvaro de Carvalho, no qual encontra-se preso o réu Caio César de Moraes Britto, este foi colocado com outros dois presos sendo o réu em questão o de número 1, sendo ele reconhecido pela vítima.

A vítima Nizeti Aparecida Neves Freitas, em juízo, afirmou que estava em casa sozinha, pois seu marido estava trabalhando, quando chegaram dois rapazes bem longe da casa e pediram água. Quando virou para pegar água, eles entraram e colocaram a arma em sua cabeça dizendo que não era para virar. Aí a vítima entregou 430 reais para eles. Nisso entrou um rapaz que estava com carro e pegou o motor. Então, ela ficou em pânico. Durante quinze dias, ficou sem querer falar com ninguém. Eram três pessoas. Um não viu, porque ficou no carro, chegaram dois para pedir água para a declarante. Seu genro é policial militar, aí inventou que ele ia chegar. Os autores do crime queriam mais coisas e a vítima não tinha mais nada. Ela disse que não queria morte dentro de sua casa. Foi muito rápido, eles só não levaram mais coisas porque ela inventou que o genro ia chegar. Eles já tinham ido em sua casa antes. Uma vez, quando sua cachorra tinha dado cria, eles foram lá e disseram que tinham interesse e tiraram foto e do motor depois. Depois voltou querendo ventilador da

granja, aí vendeu um ventilador. Depois vieram na outra semana para roubar motor, barco, televisão, iphone, levaram várias coisas. Foram em sua casa duas vezes antes do roubo. Na delegacia, o reconhecimento foi por foto. No dia em que os acusados foram presos, seu filho mandou foto e reconheceu os dois que tinham ido em sua casa. Não recuperou os objetos. Mora no sítio há 33 anos. No dia dos fatos, não tinha mais ninguém além da vítima e do marido. Quando um deles estava com a arma em sua cabeça, disse que não olhou mais para eles. Então, nesse dia do acontecimento só viu eles lá longe quando eles lhe pediram água. E ela conseguiu ver bem eles no dia em que eles tiraram foto do motor. E, no dia que eles foram presos ela os reconheceu como sendo as pessoas que tinham ido ver o motor. A vítima viu o revólver e sentia o revólver em sua cabeça. Ela não reparou nas roupas. Não chegou a ver tatuagem, ela acha que eles estavam de manga comprida no dia. Todas vezes que eles foram lá estavam de camisas tampando os braços.

Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal pela testemunha comum Adelino Freitas, no CR Lins, no qual encontra-se preso o réu Alef Moreira Bezerra, este foi colocado com outros dois presos sendo o réu em questão colocado na esquerda, sendo ele indicado pela testemunha como um dos responsáveis pelo roubo.

Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal pela testemunha comum Adelino Freitas, no CDP Álvaro de Carvalho, no qual encontra-se preso o réu Caio César de Moraes Britto, este foi colocado com outros dois presos sendo o réu em questão o de número 1, tendo a testemunha indicado o de nº 3.

A testemunha comum Adelino Freitas, em juízo, narrou que não presenciou o roubo. O depoente estava próximo quando os autores do roubo subiram com o carro. A vítima estava sozinha em casa. Ele só viu três no carro. O depoente reconheceu Caio como uma pessoa que já tinha comprado um cachorrinho e tirou foto do barco. No dia do roubo, o depoente estava roçando bem na beira da estrada quando eles desceram com o carro. Não demorou dez minutos, eles subiram com o carro. Estava na beirinha da estrada. Não lembra bem que horas isso aconteceu, acredita que umas duas ou três horas ou mais. Não tinha mais ninguém no dia, só a mulher estava em casa. Nada foi devolvido do que foi roubado. Não viu o que eles estavam vestindo, não reparou se eles tinham tatuagens. A mulher disse que eles colocaram o revólver na cabeça dela. A investigadora de polícia Cristiane Regina Gomes de Faria, testemunha comum, em juízo, narrou que ficou mais responsável pelo relatório desse caso. Além dos casos narrados no boletim de ocorrência, a vítima esteve na delegacia e disse que ficou muito nervosa no dia porque estava sozinha na propriedade, mas que, depois, ela lembrou que essas pessoas já teriam ido em sua propriedade e se interessou por uma ninhada de cachorros e estranhou que um deles tirou foto de um motor de barco. Também depois de um tempo um deles foi até a propriedade ver uns ventiladores e perguntou se estavam à venda. Então, depois ela se recordou disso e falou na polícia. Uma terceira pessoa que estava no carro ela disse que não viu. As duas pessoas que pediram água seriam essas mesmas que foram antes. Essas pessoas seriam o Caio e o Alef. A policial não se recorda se a vítima fez o reconhecimento fotográfico. A policial recordou de outra ocorrência com o Caio, com o Alef não. A vítima relatou que viu o rosto dos autores do crime no momento em que pediram água, quando ela se virou e anunciaram o roubo. Ela não mencionou qual era a distância. Não sabe dizer se os objetos foram devolvidos. Não participou da prisão. Não lembra se foi apreendida arma de fogo com os acusados. Não se recorda de Alef dos meios policiais.

O réu Alef Moreira Bezerra, em seu interrogatório, afirmou que é casado e tem duas filhas, de 9 e 5 anos. Trabalhava com vidraçaria em Promissão. Disse que não praticou o roubo. Que o reconhecimento foi todo na base do achismo. Alegou que não fez nada disso. Disse que era aniversário de sua filha. Nada foi localizado com o réu. Conhece Caio de vista porque a cidade é pequena. No dia dos fatos, estava no aniversário de sua filha.

O réu Caio César de Moraes Brito, em seu interrogatório, afirmou que é casado e tem dois filhos, de 4 e 6 anos. Trabalhava como servente. Nunca respondeu por outro processo. Faz uso de bebida alcoólica e faz uso de crack. Disse que não cometeu o crime. Não tem cabimento ir lá pedir água e na sequência roubar a vítima. Conhece Alef de vista. Há pouco tempo que tem mais amizade com ele. Não tinha muito contato

com Alef e não costumava ir na vidraçaria dele. Nada foi localizado com o réu. Foi chamado para depoimento e nem sabia o que falar porque não praticou o roubo. Nunca teve veículo.

Encerrada a exposição da prova oral fornecida pela vítima e pelas testemunhas, a ação penal é procedente, a fim de condenar Alef Moreira Bezerra e Caio César de Moraes Brito.

A existência material do crime de roubo ficou comprovada, consoante se depreende dos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 07/12, do relatório de investigação de fls. 13/15, dos autos de reconhecimento fotográficos feitos pela vítima às fls. 16 e 17, do auto de avaliação de fls. 38, do relatório final de fls. 30/37, bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

Quanto à autoria, a condenação dos réus Alef Moreira Bezerra e Caio César de Moraes Brito é medida consequencial da prova existente nos autos.

Com efeito, de acordo com o arcabouço probatório coligido aos autos, restou comprovado que os acusados Alef e Caio abordaram a vítima Nizete e, inicialmente, pediram a ela água. Ato contínuo, quando ela estava entrando na cozinha, eles anunciaram o assalto e disseram “não é água é um assalto”. Na sequência, os agentes entraram na casa e um deles apontou a arma de fogo para cabeça de Nizete, colocou-a sentada no sofá e mandou que abaixasse a cabeça para que não o reconhecesse.

Enquanto um dos agentes ficou com a vítima, apontando a todo tempo a arma de fogo em direção a cabeça dela, o outro comparsa passou a vasculhar a casa a procura dos bens para subtrair. Ao final, colocaram todos os objetos subtraídos dentro do carro que estava sendo conduzido pelo terceiro agente e, rapidamente, se evadiram do local na posse dos bens.

Ao longo das investigações, a vítima reconheceu o acusado Caio César como a pessoa que chegou em sua propriedade rural, pediu água e, logo em seguida, anunciou o roubo (fls. 17) e também reconheceu o acusado Alef como a pessoa que teria comparecido em sua propriedade rural, uma semana antes do roubo demonstrando interesse na compra de ventiladores utilizados no barracão de granja desativado (fls. 16). Posteriormente durante a instrução processual em juízo, a vítima indicou os acusados Alef e Caio César como os responsáveis pelo roubo.

Nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção. Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo, já se decidiu:

“Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 0008764-24.2015.8.26.0624; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/10/2016; Data de Registro: 13/10/2016)

Em seu depoimento prestado em juízo, a policial civil Cristiane Regina Gomes de Faria ratificou o teor de seu relatório de investigação nº 20/2021 (fls. 13/15) e explicou que além dos fatos relacionados ao roubo em questão, os assaltantes já teriam ido na casa da vítima em outras duas oportunidades. Numa das vezes, eles teriam ido e se interessado por cachorros e um deles tirou foto do barco. Depois, um deles voltou querendo comprar ventiladores.

É oportuno também mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram

legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada". - grifei. "APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". - grifei.

Prosseguindo, além do reconhecimento efetuado pela vítima quanto ao acusado Caio César como a pessoa que chegou em sua propriedade rural, pediu água e, logo em seguida, anunciou o roubo, a vítima Nizeti informou que Alef e Caio já estavam rondando e observado a propriedade antes do crime. Narrou que "uma vez, quando a cachorra tinha dado cria, eles foram lá e disseram que tinham interesse e tiraram foto e do motor depois. Depois voltaram querendo ventilador da granja, aí vendeu um ventilador. Depois vieram na outra semana para roubar motor, barco, televisão, iphone, levaram várias coisas. Foram em sua casa duas vezes antes do roubo", tudo no intuito de sondar o local e os bens que pretendiam subtrair.

Por sua vez, a testemunha comum Adelino Freitas explicou que "estava próximo quando os autores do roubo subiram com o carro. A vítima estava sozinha em casa. Ele só viu três no carro. O depoente reconheceu Caio como uma pessoa que já tinha comprado um cachorrinho e tirou foto do barco. No dia do roubo, o depoente estava roçando bem na beira da estrada quando eles desceram com o carro. Não demorou dez minutos, eles subiram com o carro. Estava na beirinha da estrada".

As versões apresentadas em seus interrogatórios restaram isoladas do contexto probatório e não foram comprovadas no decorrer da instrução, quer por prova documental, quer por prova testemunhal.

Desse modo, a participação dos acusados ficou suficientemente demonstrada, diante do forte e harmônico conjunto probatório.

Ainda, não há que se falar em fragilidade da prova pelo reconhecimento fotográfico, na medida que eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade do ato, se a procedência da pretensão punitiva vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, o que, de fato, ocorreu no caso.

Restando, portanto, inequivocamente comprovado que os acusados, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram bens e dinheiro da vítima, mister se faz a condenação nos termos da denúncia, sendo impossível a absolvição pretendida pela Defesa.

A grave ameaça necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou comprovada. No caso, os agentes entraram na casa e um deles apontou a arma de fogo para cabeça Nizete, a colocou sentada no sofá e mandou que abaixasse a cabeça para que não o reconhecesse. Temerosa, a vítima lhe entregou ainda a quantia de R\$430,00 que estava na carteira de seu marido e teve vários bens subtraídos. Na oportunidade, o agente anunciou o roubo e exigiu que a vítima lhe entregasse os valores e os bens, suficientes a impingir na vítima o temor necessário a impedi-la de esboçar qualquer reação.

Ressalto, ainda, que os acusados se evadiram do respectivo local dos fatos de posse dos bens e da quantia subtraída, com um o terceiro agente (não identificado), que ficou de guarida dentro do carro, um veículo Gol, cor prata, aguardando os comparsas retornarem com os objetos subtraídos.

Por sua vez, a configuração do crime de roubo majorado é fato evidente.

O reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

A falta de apreensão do armamento não descaracteriza o relato da vítima, nem descaracteriza a majorante. Nessa acepção:

“Agravamento Regimental no Agravamento em Recurso Especial. Penal. Roubo majorado. Uso de arma de fogo. Palavra da vítima. Relevância. Ausência de apreensão e perícia. Elementos probatórios diversos. Ilegalidade. Inexistência. Agravamento Regimental desprovido. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que “a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”. (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravamento regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Nesse contexto, a vítima foi firme ao confirmar o emprego de arma de fogo. Inconteste, também, o reconhecimento do concurso de agentes. A vítima descreveu em detalhes a ação delituosa, e não há se falar em ausência de liame subjetivo entre os autores do crime, porque houve clara divisão de tarefas, demonstrado o concurso de três pessoas, sendo certo que enquanto um dos agentes ficou com a vítima, apontando a todo tempo a arma de fogo em direção à cabeça dela, o outro comparsa passou a vasculhar a casa a procura dos bens para subtrair, sendo ainda que um terceiro agente não identificado aguardava em um carro para se evadirem do local na posse dos objetos subtraídos, demonstrando que estavam conluiados para a prática do crime, tendo um aderido à conduta do outro.

Reconhecido alhures o emprego de arma de fogo para cometimento do crime, inviável a desclassificação do delito, porque a ação dos réus e de seu comparsa se traduziram em conduta suficiente para intimidar a vítima, configurando a grave ameaça, elementar do crime de roubo. Incabível, pois, a pretendida desclassificação, uma vez que a prática delitiva se amolda perfeitamente à infração descrita no artigo 157 do Código Penal.

Por fim, as demais alegações da defesa, em que pese o esforço elogiável dos Doutos Defensores, em nada alteram a certeza sobre a dinâmica dos fatos já constituída. Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do fato, passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Réu ALEF MOREIRA BEZERRA

Primeira fase

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do insito ao tipo penal.

Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes (fls. 86/88 e 89/90): o réu possui antecedente, conforme consulta realizada no Sistema Saj referente ao Processo nº 1500028-27.2021.8.26.0205 da Vara Única da Comarca de Getulina, cuja condenação transitou em julgado em 06 de outubro de 2022. Para fins de antecedentes, entende o STJ: “Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”. (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu.

Portanto, indevido o aumento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu. Portanto, indevido o aumento da pena.

E) Motivos do crime: O motivo é ínsito ao tipo penal, qual seja, vantagem patrimonial.

F) Circunstâncias do crime: normais à espécie.

G) Consequências do crime: Não há razão também o incremento da pena, pois o prejuízo material é decorrência natural dos crimes patrimoniais.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Mantenho, na segunda fase, a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Terceira etapa

Não há causas de diminuição de pena.

No caso, foram devidamente caracterizadas duas causas de aumento de pena (concurso de causas de aumento). A prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, considerando-se que o delito foi praticado mediante concurso de agentes e a causa de aumento prevista no inciso I, do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, considerando-se que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumenta-se a pena em 2/3. Nesse sentido o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO.

CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal (“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”) confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. 2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. 3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 611.257/SP, 6ª T., rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Da análise das causas de aumento da pena, fixo a pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e por crime cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 2 anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49, § 1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Réu CAIO CÉSAR DE MORAES BRITO

Primeira fase

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal.

Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes (fls. 86/88 e 89/90): o réu possui antecedente, conforme consulta realizada no Sistema Saj referente ao Processo nº 1500028-27.2021.8.26.0205 da Vara Única da Comarca de Getulina, cuja condenação transitou em julgado em 06 de outubro de 2022. Para fins de antecedentes, entende o STJ: "Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado". (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu.

Portanto, indevido o aumento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu. Portanto, indevido o aumento da pena.

E) Motivos do crime: O motivo é ínsito ao tipo penal, qual seja, vantagem patrimonial.

F) Circunstâncias do crime: normais à espécie.

G) Consequências do crime: Não há razão também o incremento da pena, pois o prejuízo material é decorrência natural dos crimes patrimoniais.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Mantenho, na segunda fase, a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Terceira fase

Não há causas de diminuição de pena.

No caso, foram devidamente caracterizadas duas causas de aumento de pena (concurso de causas de aumento). A prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, considerando-se que o delito foi praticado mediante concurso de agentes e a causa de aumento prevista no inciso I, do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, considerando-se que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumenta-se a pena em 2/3. Nesse sentido o entendimento do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO.

CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. 2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. 3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§

2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 611.257/SP, 6ª T., rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Da análise das causas de aumento da pena, fixo a pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e por crime cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 2 anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49, § 1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

a) condenar ALEF MOREIRA BEZERRA, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto para início do cumprimento e 18 (dezoito) dias-multa atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; e

b) condenar CAIO CÉSAR DE MORAES BRITO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto para início do cumprimento e 18 (dezoito) dias-multa atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Os réus responderam ao processo presos preventivamente. Entendo ser caso de manutenção da preventiva, dado que mantidos os requisitos que demandaram sua decretação, notadamente por que os acusados Caio e Alef estão envolvidos em outros delitos patrimoniais e em razão da gravidade do delito, exercido com emprego de arma e concurso de agentes, demonstrando o modus operandi e a periculosidade dos corréus, demonstrando a elevada probabilidade de reiteração, motivo pelo qual a prisão visa resguardar a ordem pública. Além disso, também presente a situação do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

I. Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

II. Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso;

III. Em cumprimento ao disposto no artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

IV. Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação dos réus.

Havendo defensor(a) nomeado(a) pelo convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, fixo os honorários advocatícios no patamar máximo previsto na tabela vigente. Expeça-se a certidão.

Custas na forma da lei, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intime-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Promissão, 08 de dezembro de 2022.